TERMO DE CIÊNCIA TÉCNICA DOS SERVIÇOS ASERNET

Este Termo de Ciência Técnica integra e complementa o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE, TECNOLOGIA, CONTEÚDOS DIGITAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, o Termo de Adesão, o Regulamento Geral dos Serviços AserNet e os demais documentos expressamente vinculados à contratação.

O presente documento tem por objetivo esclarecer ao(à) ASSINANTE as principais condições técnicas relacionadas à prestação dos serviços contratados.

1. DA TECNOLOGIA WI-FI

O(A) ASSINANTE declara ciência de que a tecnologia Wi-Fi está sujeita a variações de desempenho decorrentes de fatores externos e internos, incluindo, mas não se limitando a:

• barreiras físicas (paredes, lajes, espelhos, estruturas metálicas, móveis e vidros);

• distância entre o equipamento e o dispositivo utilizado;

• quantidade de dispositivos conectados simultaneamente;

• interferências de equipamentos eletrônicos e redes vizinhas;

• padrão construtivo do imóvel;

• compatibilidade técnica dos dispositivos do cliente;

• limitações dos aparelhos utilizados pelo(a) ASSINANTE.

2. DA COBERTURA WI-FI

O(A) ASSINANTE declara ciência de que:

• a cobertura Wi-Fi poderá variar conforme o ambiente;

• não há garantia de cobertura total em todos os cômodos ou áreas do imóvel utilizando apenas um equipamento;

• poderá ser necessária a contratação de soluções adicionais, como pontos Mesh, cabeamento estruturado ou equipamentos complementares.

3. DA AFERIÇÃO DE VELOCIDADE

O(A) ASSINANTE declara ciência de que:

• para melhor aferição da velocidade disponibilizada, recomenda-se a realização do teste por conexão cabeada, diretamente em equipamento compatível, observados os métodos e parâmetros previstos na regulamentação aplicável;

• o dispositivo utilizado deve possuir capacidade compatível com a velocidade contratada;

• testes realizados via Wi-Fi poderão apresentar resultados inferiores em razão das limitações naturais da tecnologia sem fio;

• servidores externos, aplicações de terceiros e congestionamentos fora da rede AserNet podem impactar o desempenho percebido.

4. DOS EQUIPAMENTOS DO ASSINANTE

O(A) ASSINANTE declara ciência de que:

• dispositivos antigos ou incompatíveis poderão limitar a experiência de navegação;

• equipamentos próprios do cliente poderão exigir configuração específica;

• a AserNet não será responsável por falhas comprovadamente decorrentes de equipamentos de terceiros, incompatibilidades ou configurações realizadas pelo(a) ASSINANTE ou por terceiros, quando não relacionadas a falha dos serviços ou equipamentos sob responsabilidade da AserNet.

5. DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA

O(A) ASSINANTE declara ciência de que:

• oscilações elétricas, surtos, descargas atmosféricas e ausência de aterramento adequado podem causar danos aos equipamentos;

• recomenda-se a utilização de dispositivos de proteção elétrica adequados, como DPS, filtros de linha e aterramento, conforme as características da instalação e orientação de profissional habilitado quando necessária;

• equipamentos instalados em locais expostos à umidade, calor excessivo ou intempéries poderão sofrer comprometimento de desempenho ou danos;

• as recomendações relativas à infraestrutura elétrica não afastam a responsabilidade por defeitos próprios dos equipamentos fornecidos pela AserNet nem outras responsabilidades que lhe sejam legal ou contratualmente atribuídas.

6. DOS SERVIÇOS DE REDE INTERNA

Quando contratados serviços de rede interna, Wi-Fi Mesh ou cabeamento estruturado, o(a) ASSINANTE declara ciência de que:

• a cobertura e o desempenho dependem das características físicas do ambiente;

• alterações estruturais posteriores no imóvel poderão impactar a qualidade do serviço;

• ampliações, mudanças de layout ou remanejamentos poderão demandar nova avaliação técnica e, quando envolverem serviços ou materiais adicionais, poderão gerar custos previamente informados ao(à) ASSINANTE.

7. DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E AUTOMAÇÃO

O(A) ASSINANTE declara ciência de que os serviços de monitoramento, câmeras, alarmes, controle de acesso e automação, quando contratados:

• podem depender, conforme a solução instalada, de energia elétrica, conectividade, equipamentos, aplicativos, plataformas ou servidores necessários ao seu funcionamento;

• poderão sofrer indisponibilidade em razão de falhas ou eventos externos não imputáveis à AserNet;

• podem depender de aplicativos, plataformas ou serviços de terceiros, conforme a solução contratada;

• não constituem garantia de prevenção ou impedimento de crimes, invasões, acidentes ou outros eventos, devendo ser utilizados em conjunto com as medidas de segurança adequadas à finalidade e ao ambiente.

8. DAS VISITAS TÉCNICAS IMPRODUTIVAS

O(A) ASSINANTE declara ciência de que determinadas visitas técnicas poderão gerar cobrança quando a improdutividade decorrer de fato a ele(a) imputável e estiver caracterizada hipótese prevista no Regulamento Geral dos Serviços AserNet e nos documentos aplicáveis, incluindo:

• ausência no local no horário previamente agendado;

• impedimento de acesso da equipe técnica ao local necessário para execução do atendimento;

• problema comprovadamente restrito a equipamento, configuração ou infraestrutura particular do(a) ASSINANTE, sem relação com falha dos serviços ou equipamentos sob responsabilidade da AserNet.

A possibilidade de cobrança e o valor aplicável deverão ser previamente informados ao(à) ASSINANTE. A simples constatação de inexistência de falha na rede da AserNet, por si só, não caracteriza visita improdutiva passível de cobrança.

9. DAS CONDIÇÕES GERAIS

O(A) ASSINANTE declara que:

• teve acesso às orientações técnicas aplicáveis à contratação;

• teve oportunidade de esclarecer dúvidas sobre as condições técnicas dos serviços;

• compreende as limitações naturais das tecnologias utilizadas;

• está ciente de que fatores externos podem impactar a experiência dos serviços, sem prejuízo das responsabilidades legal e contratualmente atribuídas às prestadoras.

10. DO ACEITE E DA DECLARAÇÃO FINAL

Ao aceitar este Termo, o(a) ASSINANTE declara ter tido acesso às condições técnicas aqui descritas e manifesta sua ciência quanto às características, limitações e orientações aplicáveis aos serviços contratados.

O aceite poderá ser realizado mediante assinatura física, assinatura eletrônica, confirmação digital pelo aplicativo "Minha AserNet" ou outro meio eletrônico idôneo disponibilizado para a contratação, observados os requisitos legais aplicáveis.